



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

DIFUSO E CONCENTRADO • ADI/ADC/ADO/ADPF • RESERVA DE PLENÁRIO

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

CF, arts. 97, 102, 103 e 125 + Leis 9.868/99 e 9.882/99 • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

 **Base empírica:** 67 questões objetivas FGV + discursivas/sentenças FGV de Magistratura (TJ-GO, MS, TO, PE, MG, AP, SC) com espelhos.

 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos e dos critérios de pontuação dos espelhos; foco em simetria, legitimados e reserva de plenário.

 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições, institutos e dispositivos-âncora (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

Controle de constitucionalidade é a **verificação de compatibilidade** de leis e atos normativos com a Constituição (supremacia + rigidez). No Brasil há sistema **misto**: **difuso** (qualquer juiz, no caso concreto, efeitos *inter partes*) e **concentrado** (STF/TJ, em abstrato, efeitos *erga omnes* e vinculantes). Quanto ao momento: **preventivo** (CCJ, veto jurídico) e **repressivo** (regra, judicial).

Tipologia dos vícios (a FGV adora a inconstitucionalidade FORMAL)

- **Formal subjetiva**: vício de **iniciativa** (insanável — a sanção NÃO convalida).
- **Formal objetiva**: vício nas fases de deliberação/quórum. • **Formal orgânica**: incompetência federativa (ex.: Estado legislar sobre direito penal — art. 22, I).
- **Material**: conteúdo incompatível. • **Por arrastamento**: a inconstitucionalidade da norma principal contamina a dependente.

Mnemônico dos vícios formais — “S-O-O”

Subjetiva (iniciativa) • Objetiva (procedimento/quórum) • Orgânica (competência). *Vício de iniciativa é insanável; a sanção do chefe do Executivo não supre.*

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Difuso x Concentrado

Critério	DIFUSO (incidental)	CONCENTRADO (abstrato)
Competência	Qualquer juiz/tribunal	STF (parâmetro CF) / TJ (parâmetro CE)
Causa de pedir x pedido	Inconstitucionalidade é CAUSA DE PEDIR	É o PRÓPRIO PEDIDO
Efeitos	Inter partes (em regra) e ex tunc	Erga omnes, vinculante, ex tunc (salvo modulação)
Veículos	Qualquer ação; ACP (incidental); RE	ADI, ADC, ADO, ADPF

ATENÇÃO — ACP como controle difuso (storytelling do MP)

O MP pode usar a **Ação Civil Pública** como veículo de controle difuso, desde que a inconstitucionalidade seja apenas **causa de pedir** (fundamento incidental). Se for o **pedido principal**, é **ADI disfarçada** → usurpação de competência do STF/TJ. A FGV narra o MP barrando despesa: lícito se a inconstitucionalidade está na causa de pedir.

2.2 Ações do controle concentrado

Ação	Objeto	Detalhe FGV
ADI	Lei/ato normativo pós-88 inconstitucional	Cabe contra lei de efeitos concretos; lei com eficácia suspensa (24, §4º) ainda é objeto
ADC	Confirmar constitucionalidade (presunção)	Exige controvérsia judicial relevante; mesmos legitimados da ADI
ADO	Omissão inconstitucional	Dá ciência ao Poder; Administração: 30 dias
ADPF	Preceito fundamental; lei pré-88, municipal, revogada	SUBSIDIÁRIA (art. 4º, §1º): só se não houver outro meio eficaz

Mnemônico do cabimento da ADPF — “PRÉ, MUNICIPAL, REVOGADA”

A ADPF brilha onde a ADI não alcança: direito **PRÉ**-constitucional, lei **MUNICIPAL** em face da CF, e norma **REVOGADA** com efeitos residuais — sempre se for **subsidiária** (não couber ADI).

2.3 Legitimados do art. 103 — universais x especiais

UNIVERSAIS (sem pertinência temática)	ESPECIAIS (exigem pertinência temática)
Presidente da República; Mesa do Senado; Mesa da Câmara	Mesa de Assembleia Legislativa / CLDF
PGR; Conselho Federal da OAB	Governador de Estado / DF
Partido político com representação no CN	Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional

Mnemônico dos universais — “4 MESAS não: os QUATRO PODEROSOS + OAB + PARTIDO”

Universais: **Presidente, PGR, Conselho Federal da OAB, partido político** (com representação

UNIVERSAIS (sem pertinência temática)	ESPECIAIS (exigem pertinência temática)
no CN) e as Mesas do Senado e da Câmara . Os demais (Governador, Mesa de ALE, confederação/entidade) provam pertinência temática . Partido e entidade de classe precisam de procuração com poderes específicos .	

3 DISSECANDO — PARÂMETRO, RESERVA DE PLENÁRIO E EFEITOS

3.1 Cláusula de reserva de plenário (art. 97)

 **Dispositivo e Súmula Vinculante (grifos = onde a FGV troca)**

Art. 97. *Somente pelo voto da **maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial** poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.*

SV 10: *Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, embora **não declare expressamente a inconstitucionalidade**, afasta sua incidência, no todo ou em parte.*

CF, art. 97; Súmula Vinculante 10.

 **ATENÇÃO — quando NÃO se aplica a reserva de plenário**

Dispensam o pleno: **juiz singular**; **Turmas Recursais** dos Juizados; juízo de **NÃO recepção** de norma pré-88 (não é inconstitucionalidade); decisão que **mantém a constitucionalidade**; e quando já há decisão do plenário/STF sobre a questão (art. 949, p.ú., CPC).

3.2 Parâmetro e objeto

 **O que serve (e o que não serve) de parâmetro**

- **Bloco de constitucionalidade estrito:** CF + tratados de DH aprovados pelo rito do art. 5º, §3º. • **NÃO** são parâmetro: **preâmbulo** (mera diretriz) e ADCT de **eficácia exaurida**.
- Lei **revogada** → perda de objeto na ADI/ADC, salvo **fraude processual**; mas a **ADPF** admite controle de norma revogada com efeitos residuais.
- Lei estadual com **eficácia suspensa** por lei federal (art. 24, §4º) ainda **pode ser objeto de ADI** (controla-se a validade, não só a eficácia).

3.3 TJs e normas de reprodução obrigatória

 **ATENÇÃO — controle abstrato estadual (pega muita gente)**

Na ADI estadual, o parâmetro é a **Constituição Estadual**. O TJ só pode usar a **CF como parâmetro** se a norma for de **reprodução obrigatória**. Se uma ADI estadual impugna lei à luz de norma da CE que reproduz a CF, cabe **RE ao STF** contra o acórdão do TJ (controle concreto). Simultaneidade ADI estadual x ADI federal → **suspende-se** a estadual.

3.4 Efeitos da decisão e modulação

 **Modulação e técnicas decisórias**

Art. 27 da Lei 9.868/99: *ao declarar a inconstitucionalidade (...), e tendo em vista razões de **segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, poderá o STF, por maioria de **dois terços**, restringir os efeitos ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento.*

- **Interpretação conforme** (indica o sentido válido) x **nulidade parcial sem redução de texto** (exclui um sentido) — tratadas como fungíveis. • **Efeito vinculante NÃO atinge o Legislativo** em sua função típica: pode reeditar lei de teor idêntico.

Lei 9.868/99, art. 27; CF, art. 102, §2º.

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto (Assembleia generosa, MP justiceiro, Parlamento desafiador). Extraído de 67 objetivas + espelhos discursivos FGV.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Lei de iniciativa PARLAMENTAR sobre revisão geral de salários	“Válida; a sanção convalidou”	Vício de iniciativa (formal subjetiva) insanável; viola 37, X
Lei municipal sem estimativa de impacto orçamentário	“Exigência só vale para a União”	Inconstitucional por simetria (art. 113 ADCT)
Lei parlamentar fixa prazo p/ o Executivo regulamentar	“Lícito, garante efetividade”	Fere a separação de poderes (art. 2º)
MP ajuíza ACP para barrar despesa por lei inconstitucional	“É ADI disfarçada, incabível”	Cabível — inconstitucionalidade como causa de pedir (difuso)
STF declara lei inconstitucional; Parlamento reedita idêntica	“Afronta a decisão vinculante”	Pode — efeito vinculante não atinge a função legiferante
Órgão fracionário afasta a lei sem dizer “inconstitucional”	“Válido, não declarou inconstitucionalidade”	Viola a reserva de plenário (SV 10)
ADPF proposta havendo ADI estadual cabível	“Cabe, é preceito fundamental”	Incabível — subsidiariedade (art. 4º, §1º, Lei 9.882)
Governador ajuíza ADI sobre tema alheio ao Estado	“Cabe, é legitimado universal”	Governador é especial → exige pertinência temática
ADI contra lei já revogada	“Prossegue normalmente”	Perda de objeto, salvo fraude; cabe ADPF se houver efeito residual
TJ usa a CF como parâmetro em ADI estadual	“Não pode, parâmetro é só a CE”	Pode, se for norma de reprodução obrigatória (cabe RE ao STF)
Partido sem representação no CN ajuíza ADI	“Tem legitimidade”	Exige representação no Congresso (art. 103, VIII)

⚠ ATENÇÃO — divergências perigosas (literal x jurisprudência)

- **Súmula 347/STF** (TC aprecia constitucionalidade): tecnicamente questionada, mas **não revogada** — cuidado com a redação literal.
- **Não recepção** (regra) x **inconstitucionalidade superveniente** (excepcional, mutação) — veja o que o enunciado pede.

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF) E TESES

5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula Vinculante 10	Viola a reserva de plenário o órgão fracionário que afasta a lei sem declarar expressamente a inconstitucionalidade.
Súmula 347/STF	TC pode apreciar a constitucionalidade no exercício de suas atribuições — tecnicamente

Fonte	Tese
	questionada, mas NÃO revogada (cuidado com a literalidade).
Art. 949, p.ú., CPC	Dispensa-se o incidente de reserva de plenário se já houver pronunciamento do pleno/STF sobre a questão.
STF — efeito vinculante	Não atinge o Legislativo na função típica: pode reeditar lei de teor idêntico ao declarado inconstitucional.
STF — ADPF subsidiária	A existência de ADI estadual cabível afasta a ADPF (art. 4º, §1º, Lei 9.882/99).
STF — art. 113 ADCT (simetria)	A estimativa de impacto orçamentário em despesa obrigatória aplica-se a Estados e Municípios por simetria.
STF — controle estadual	TJ pode usar a CF como parâmetro se a norma for de reprodução obrigatória; cabe RE ao STF do acórdão.
STF — transcendência dos motivos	Superada como regra: o STF rejeita, em geral, a teoria da transcendência dos motivos determinantes (vincula o dispositivo).
 Mnemônico dos legitimados especiais (pertinência temática) — “GA-ME-CO” GA — Governador • ME — Mesa de Assembleia/CLDF • CO — Confederação sindical/entidade de classe nacional. Os demais do art. 103 são universais.	

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA NOS ESPELHOS FGV

Há **espelhos FGV reais** deste tema (TJ-GO 2024/2025, TJ-MS, TJ-MG, TJ-PE). Abaixo, os critérios que efetivamente pontuaram.

6.1 TJ-GO/2025 — ACP do MP contra lei municipal (revisão geral)

Itens premiados

- Revisão geral anual (37, X) exige lei de **iniciativa do Executivo**; vício de iniciativa. • Norma de processo legislativo é de observância obrigatória por **simetria** (art. 29). • Faltou a **estimativa de impacto** (art. 113 ADCT, por simetria).
- MP tem legitimidade (129, III) para ACP em defesa do patrimônio público. • Como o pedido foi **obstar a despesa** (e a inconstitucionalidade ficou na **causa de pedir**), há controle **difuso** válido, sem usurpar o concentrado → **procedência**.

6.2 TJ-MS/2025 — eficácia limitada, omissão regulamentar e Müller

Itens premiados

- Norma constitucional de **eficácia limitada** (direito de 2ª dimensão) carece de integração, mas tem **dimensão objetiva** (influi na interpretação da legislação preexistente). • Lei estadual sobre o direito **não** é de iniciativa privativa do Executivo (não invadiu matéria própria — 61, §1º, por simetria).
- Fixar prazo p/ o Executivo regulamentar (art. 5º da lei) **fere a separação de poderes** (art. 2º). • Mora regulamentar irrazoável é sindicável pelo Judiciário (5º, XXXV). • Citar a **metódica estruturante de Müller** (programa + âmbito da norma) pontua.

6.3 TJ-GO/2024 — IPVA, competência concorrente e vício formal

Itens premiados

- Lei estadual sobre fiduciante/IPVA: na **competência concorrente**, inexistindo norma geral da União, o Estado exerce competência **plena** (24, §3º) — afasta-se o vício orgânico. • Analisar separadamente a inconstitucionalidade **formal** (iniciativa/competência) e **material**, lembrando que a derrubada do veto não convalida vício formal.

6.4 TJ-MG/2022 — controle estadual e simultaneidade com o STF

Itens premiados

- Diferenciar normas **genuinamente estaduais, remissivas** (imitação/reprodução ociosa) e de **reprodução obrigatória**. • TJ pode usar a CF como parâmetro só nas de reprodução obrigatória/remissivas. • Havendo ADI no STF, **suspende-se** a ADI estadual fundada em norma de reprodução obrigatória; subsistindo parâmetro **genuinamente estadual**, o TJ julga; do acórdão cabe **RE ao STF**.

O que a FGV premia em TODA discursiva de Controle

- Apontar a **espécie de vício** (formal subjetiva/objetiva/orgânica ou material) com o dispositivo. • Invocar a **simetria** (art. 25/29 + 61, §1º + 113 ADCT). • Definir a **via** (difuso x concentrado; ACP com inconstitucionalidade na causa de pedir). • Fundamentar com **dispositivo + jurisprudência + justificativa** do caso (citação seca não pontua).

7 QUADRO-RESUMO FINAL — QUÓRUNS E NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Reserva de plenário (art. 97)	maioria absoluta (pleno ou órgão especial)
Modulação de efeitos (art. 27, Lei 9.868)	2/3 dos membros do STF
Quórum de instalação do julgamento (ADI/ADC)	8 ministros presentes
Quórum de decisão (declaração)	maioria absoluta = 6 ministros
Medida cautelar em ADI	maioria absoluta (em regra)
Partido político (legitimado)	exige representação no Congresso Nacional
ADO — ciência ao órgão administrativo	30 dias para sanar a omissão
Tratado de DH como parâmetro (bloco estrito)	rito do art. 5º, §3º (3/5, 2 turnos)
Amicus curiae / audiência pública	admissão irrecorrível pelo relator
Competência concorrente — Estado sem norma geral	competência plena (art. 24, §3º)



Acróstico dos quóruns do STF — “8 instala, 6 decide, 2/3 modula”

8 ministros para instalar; **6** (maioria absoluta) para declarar; **2/3** (8) para modular efeitos. Reserva de plenário nos tribunais = **maioria absoluta**.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — DIFUSO

Qualquer juiz; incidental (causa de pedir); inter partes/ex tunc. ACP como veículo (não como ADI disfarçada). Reserva de plenário (97/SV 10) nos tribunais.



PILAR 2 — CONCENTRADO

STF (CF) / TJ (CE). ADI, ADC, ADO, ADPF (subsidiária). Erga omnes, vinculante, ex tunc (salvo modulação). Legitimados universais x especiais (103).



PILAR 3 — VÍCIOS

Formal subjetiva (iniciativa, insanável), objetiva (procedimento), orgânica (competência); material; por arrastamento. Simetria (61, §1º; 113 ADCT).



PILAR 4 — PARÂMETRO/OBJETO

Bloco estrito (CF + tratado DH 5º, §3º). Não: preâmbulo, ADCT exaurido. Lei revogada → ADPF. Eficácia suspensa ainda é objeto de ADI.



PILAR 5 — TÉCNICAS E EFEITOS

Interpretação conforme x nulidade parcial sem redução de texto. Modulação (27, 2/3). Vinculante não atinge o Legislativo. Transcendência rejeitada.



PILAR 6 — CONTROLE ESTADUAL

TJ: parâmetro CE; CF só se reprodução obrigatória. Simultaneidade ADI estadual/STF → suspende a estadual; cabe RE do acórdão do TJ.

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (PI A DISCURSIVA)



Supremacia da Constituição e legitimidade democrática (dificuldade contramajoritária)

O controle judicial concretiza a **supremacia constitucional**, mas convive com a *dificuldade contramajoritária* (Bickel): juízes não eleitos invalidam atos do legislador. Daí os **diálogos institucionais**, a autocontenção e a modulação como instrumentos de equilíbrio entre **constitucionalismo** e **democracia**. CF, arts. 2º e 102.



Não recepção x inconstitucionalidade superveniente

Regra (Kelsen/STF): lei pré-88 incompatível é caso de **não recepção** (revogação), não de inconstitucionalidade — por isso dispensa reserva de plenário. Excepcionalmente, o STF fala em **inconstitucionalidade superveniente** por *mutação constitucional*. Leia o comando da questão.



Mutação constitucional e abstrativização do controle difuso

A **mutação** altera o sentido sem mudar o texto. No controle difuso, discute-se a **abstrativização** (art. 52, X, CF lido como mera publicidade): o STF tende a conferir **eficácia expansiva** às suas decisões incidentais (ADI 3406/3470), aproximando difuso e concentrado.



Interdisciplinaridade — Financeiro e Processo Coletivo

• **Financeiro**: art. 113 do ADCT (impacto orçamentário) é o cruzamento mais cobrado com processo legislativo. • **Processo coletivo**: ACP x ADI (usurpação de competência; Rcl), legitimidade do MP (129, III) e limites do controle difuso coletivo.

Boa revisão e boa prova!

Baseado na CF/88, nas Leis 9.868/99 e 9.882/99 e nos espelhos de correção da FGV (TJ-GO, MS, MG, PE, TO, AP e SC).